

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA**

Processo Digital nº: **0003343-49.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 1262/2017 - 48º Distrito Policial - Cidade Dutra, 171/2017 - 48º Distrito Policial - Cidade Dutra**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **GABRIEL DOS REIS OLIVEIRA**
 Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Nenhuma informação disponível >>: **Nome da Parte Terceira Principal << Nenhuma informação disponível >>**
 Artigo da Denúncia: *****
 Data da Audiência: **27/06/2017**

Réu Preso

Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento no processo nº 849/17, que a Justiça Pública move contra GABRIEL DOS REIS OLIVEIRA.

Aos 27/6/17, às 14:30 horas, na sala de audiências da Segunda Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito DRª. FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI, comigo escrevente a seu cargo, ao final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o(a) representante do Ministério Público na pessoa do(a) DR. HÉLIO JORGE GONÇALVES DE CARVALHO, a(o) ré(u) GABRIEL DOS REIS OLIVEIRA, a defesa na pessoa do(a) DR. CÉLIO CORREIA SANTOS, as testemunhas de acusação LUIZ FERNANDO LOPRETTO e ISBERALDO GUERRA CANDIDO, e as testemunhas de defesa AMANDA ALVES BARBOSA e NILMA BARBOSA.

Pela MMª Juíza foi dito que: Pela MMª Juíza foi dito que: VISTOS. Há prova da materialidade da infração penal, bem como indícios suficientes de autoria. Por outro lado, há justa causa para o exercício da ação penal, não havendo motivos que imponham a rejeição da denúncia, afastadas as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. Em Defesa prévia não foram arguidas preliminares ou teses defensivas que justifiquem a rejeição da denúncia, estando ausentes as hipóteses previstas no artigo 395 e seus incisos do Código de Processo Penal. No momento, em cognição sumária, da análise perfunctória dos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante e das circunstâncias que cercaram a prisão em flagrante do(s) acusado(s), verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria não se podendo afastar, de imediato, a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tipicidade das condutas imputadas na denúncia, A QUAL RESTA RECEBIDA, tendo o réu como infrator, em tese, ao(s) artigo(s) 33 “caput” da Lei 11343/06. Anote-se e comunique-se.

Por conseguinte, haja vista a celeridade processual, passo à colheita probatória nos termos da Lei nº 11.419/06 e da Lei nº 11.719/08, o ato foi gravado em mídia digital (art. 405, § 1º do Código de Processo Penal). Os depoimentos gravados poderão ser visualizados com utilização de Windows Media Player ou outro programa equivalente. As partes poderão ter contato com o registro de gravações, nos termos do § 2º, do art. 405, do já mencionado CPP, sendo desnecessária a realização de transcrição, por força da Lei. A presente gravação serve como prova em processos judiciais. Não autoriza a divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio a não ser com a finalidade de fazer prova em processo judicial; foram inquiridas 02 (DUAS) testemunhas de acusação (ROL COMUM), 01 (UMA) testemunhas de defesa e, em seguida, pelo réu, outrossim, foi dito, antes de interrogado, que se dá por citado, tendo pleno conhecimento dos fatos que lhe são imputados na r. denúncia, que entrevistou-se previamente a este ato com seu(a) Advogado Constituído e manifesta-se no sentido de ser interrogado, não vislumbrando, qualquer prejuízo aos termos do procedimento, tampouco elementos que ensejem alegação de nulidade momentânea ou futura; a seguir, interrogada(o) a(o) ré(u), cujos termos seguem em separado.

Pela d. Defesa foi dito que desistia da oitiva de NILMA BARBOSA, o que restou homologado pela MMª. Juíza.

Pela MMª. Juíza foi dito que: Encerrada a instrução, aos debates.

Dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, foi dito que: MMª. Juíza, alegações orais em áudio. Nada mais.

Dada a palavra ao(à) Dr(a). Defensor(a) da(o) ré(u), foi dito que: MMª. Juíza, alegações orais em áudio. Nada mais.

Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos, etc. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Vara Criminal Central
Autos nº 0003343-49.2017

Vistos.

GABRIEL DOS REIS OLIVEIRAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, guardava, para fins de tráfico, 31 (trinta e uma) porções de cocaína, 30 (trinta) porções de “crack” e 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha, drogas que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 12,00 (doze



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

reais) em dinheiro, oriunda do comércio ilícito.

O acusado foi notificado, apresentando defesa preliminar às fls. 132/135.

Recebida a denúncia, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e 01 (uma) testemunha de defesa, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em alegações orais, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia ofertada.

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição do acusado, por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da lei de drogas e, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 e concessão de benesses.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade está amplamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo de constatação (fls. 26/28), bem como pelos laudos de exames químicos toxicológicos, positivos para maconha e cocaína (fls. 122/124 e 125/127).

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão policial do acusado e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia o acusado confessou a prática do crime, afirmando que estava desempregado e recebeu oferta para trabalhar no comércio de drogas, tendo aceitado o serviço. Disse que ficava no local mencionado na denúncia e lá atendia os usuários, esclarecendo que não recebia um valor fixo, mas uma porcentagem sobre as vendas. Afirmou que, na data dos fatos, foi surpreendido pelos policiais civis, ocasião em que, inicialmente, negou ser traficante, confessando posteriormente e apontando para os policiais o local onde escondia as drogas que seriam vendidas (fls. 08).

Em juízo, modificou a sua versão, aduzindo que, na data dos fatos, apenas estava em poder de uma porção de maconha e da quantia de R\$ 10,00 em dinheiro.

Como dito, a confissão policial do acusado foi confirmada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A testemunha Luiz Fernando, policial civil, em depoimento judicial, contou que, no dia dos fatos, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, efetuaram breve campana e observaram o acusado trocando algo com aproximadamente três pessoas. Disse que, assim, resolveram efetuar abordagem, oportunidade em que localizaram em poder dele uma “paranga” e pequena quantia em dinheiro. Revelou que, em seguida, dirigiram-se até o local para o qual o acusado se deslocava, onde localizaram, com ao colaboração dele, uma pochete com quantidade razoável de porções individuais de maconha, cocaína e crack.

Por sua vez, o policial civil Isberaldo, em depoimento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

judicial, corroborou o alegado por seu parceiro, nada acrescentando de relevante ao conjunto probatório.

Pois bem. Nada há nos autos que desmereça os relatos dos policiais civis, pois que prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, inclusive com a prova produzida na fase extrajudicial e com a própria confissão do acusado naquela oportunidade.

Impossível não dar crédito aos relatos deles, que, ao que tudo indica, agiram com lisura, não se podendo desacreditar nos seus depoimentos, visto que visualizaram atos de comércio praticados pelo acusado e localizaram parte das drogas e os valores apreendidos em poder dele e o restante em local por ele apontado.

Assim, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ – AC. – Rel. Synésio de Aquino – RDTJRJ 7/287).

Além do mais, não há motivos para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Dessa forma, caracterizado o delito de tráfico, diante dos depoimentos dos policiais civis, da variedade e quantidade das drogas apreendidas, bem como sua forma de acondicionamento, além dos valores provenientes da venda de drogas.

Não bastasse, o acusado confessou a prática do crime na fase policial, o que torna a autoria certa.

Até porque, nenhuma prova foi produzida a fim de comprovar que a drogas apreendidas não seriam de sua propriedade ou que não se destinassem ao comércio ilícito.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório.

Por sua vez, não é possível acolher a tese de desclassificação do delito descrito no artigo 33 para o previsto no artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06, diante da prova testemunhal produzida, do interrogatório do acusado na fase extrajudicial e das circunstâncias que envolveram a prisão do acusado e a apreensão de diversas drogas.

É bem possível que, como alegado pelo próprio acusado, seja ele usuário de maconha. Mas, o que revela a experiência é que muitos usuários, não possuindo meios outros para manter o vício, acabam por traficar drogas para, assim, conseguir adquiri-las e saciar sua vontade de consumi-las, o que não afasta, de modo algum, a responsabilidade penal do acusado.

Assim, o conjunto de provas é robusto e harmonioso na demonstração da prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, deve-se reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão da versão apresentada pelos policiais civis, é firme o suficiente para se concluir que o dinheiro apreendido em poder do acusado era oriundo do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser declarado perdido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Com o advento da Lei nº 11.343/06, no delito de tráfico e nas formas equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

O acusado é primário e, portanto, preenche os requisitos legais acima elencados e descritos no artigo 33, parágrafo 4º, da mencionada lei, aplicando-se a causa de diminuição de pena.

Ao contrário do que sustentou o Ministério Público, não se comprovou em juízo que o acusado se dedique a atividades criminosas, mas apenas que praticou o delito de tráfico de drogas a ele imputado e descrito na denúncia.

Assim sendo, satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, por infração ao artigo 33, “caput”, desta lei, fixo-lhe a pena base, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Reconheço a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, todavia, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de diminuí-la.

Nos termos do parágrafo 4º, do artigo 33, do mencionado diploma legal, reduzo em 2/3 (dois terços) a pena, perfazendo um total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, de acordo com o previsto na Lei nº 11.464/07.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena, tendo em vista que tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar GABRIEL DOS REIS OLIVEIRAS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Declaro perdidos os valores apreendidos em poder do acusado, que deverão ser destinados na forma prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Estando o acusado preso provisoriamente, inaplicável o disposto no artigo 59 da Lei nº 11.343/06. Por tal razão, e ainda considerando a gravidade do delito e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revedo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de “detração” do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Na forma do previsto no artigo 58, parágrafo 1º, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial para que providencie a incineração das drogas apreendidas, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, aguardando-se o trânsito em julgado.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Paulo, 27 de junho de 2017.

Dou a presente por publicada em audiência, e por intimadas as partes presentes. Registre-se e comunique-se. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Eu, ,Belª. FERNANDA FERNANDES CONCEIÇÃO, Escrevente Técnico Judiciário Em Sala de Audiências deste Juízo, digitei e procedo à assinatura digital.

FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Juíza de Direito

Dr(a). Promotor(a) de Justiça:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(DR. HÉLIO JORGE GONÇALVES DE CARVALHO)

(☐) COM RECURSO (☐) SEM RECURSO

Dr(a). Defensor(a):

(CELIO CORREIA SANTOS)

(☐) COM RECURSO (☐) SEM RECURSO

Ré(u):

(preso)

(☐) COM RECURSO (☐) SEM RECURSO